

1003730-48.2022.8.26.0481

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... para o caso de perda do chip ou mesmo roubo de celular e nessa hipótese, em tese, apenas o titular da linha poderia realizar a troca.

Assim, se chega pela conclusão não há na espécie configuração de nexo de causalidade entre ato ou omissão da operadora de telefonia e o pedido de dinheiro do celular do autor por terceiro fraudador.

Ainda, não se infere que tenha havido falha no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Presidente Vargas, 31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1003730-48.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003730-48.2022.8.26.0481

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Vanderlei Manzoni

Requerido:

Telefônica Brasil S.A. e outro

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento proposta por VANDERLEI MANZONI em face de VIVO S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, visando, em síntese, a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Alega que sua linha móvel foi clonada e terceiros de má-fé estavam enviando mensagens para seus contatos mais próximos para pedir dinheiro emprestado. Assim, afirma que o fato de a requerida não ter tomado providências técnicas de segurança favoreceu que sua linha móvel fosse clonada, motivo pelo qual busca a reparação dos danos morais.

Eis a síntese do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, motivo pelo qual postergo sua análise.

Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil).

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE.

Com efeito, o mérito da demanda envolve nítida relação de consumo e deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerida é pessoa jurídica direcionada ao fornecimento de produtos a seu destinatário final. Inicialmente é válido orientar que a conduta narrada pelo requerente em seu ajuizamento trata de fraude conhecido por "SIM Swap", que em suma consiste em que

um fraudador adquire um chip em branco e o ativa com o número da vítima e então a partir do acesso aos aplicativos fica aberto ao fraudador. Digno de nota que as operadoras de telefonia oferecem o serviço para o caso de perda do chip ou mesmo roubo de celular e nessa hipótese, em tese, apenas o titular da linha poderia realizar a troca.

Assim, se chega pela conclusão não há na espécie configuração de nexo de causalidade entre ato ou omissão da operadora de telefonia e o pedido de dinheiro do celular do autor por terceiro fraudador.

Ainda, não se infere que tenha havido falha no sistema eletrônico ou fraude inserta na área digital de atendimento a seus clientes, mas, sim, um estelionato praticado por terceiro, havendo assim culpa exclusiva de terceiro.

Nesse sentido a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. "Golpe do Whatsapp". Demanda indenizatória. Incidência do CDC. Legitimidade passiva da operadora da linha telefônica, do provedor da aplicação e da instituição financeira. Ausência, porém, de responsabilidade. Quebra do nexo de causalidade. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Jurisprudência majoritária do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível1022470-70.2021.8.26.0196; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

Por fim, de bom alvitre acrescentar que a requerida não é provedora de aplicativo, mas de acesso. Sendo o "WhatsApp" ou outros aplicativos provedores de conteúdo, não podendo se confundir o nexo de causalidade e eventual responsabilidade da requerida.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por VANDERLEI MANZONI em face de VIVO S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Incabível custas e honorários nesta fase processual.

Transitada esta em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas às devidas anotações e comunicações.

Intime-se.

Presidente Epitacio, 29 de novembro de 2022.

Dra. RENATA ESSER DE SOUZA

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA